

0000138-13.2018.8.26.0591

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial

(Flagrante) - 1.331/2018 - Delegacia de Polícia de Pacaembú, 653/2018 - Delegacia de Polícia de Pacaembú, 215/2018 - Delegacia de Polícia de Pacaembú

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAROLINE DE SOUZA MOURA

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

1ª Vara

Avenida São João, nº 1361, Pacaembu-SP - cep 17860-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA-OFÍCIO

Processo Digital nº:

0000138-13.2018.8.26.0591

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial

(Flagrante) - 1.331/2018 - Delegacia de Polícia de Pacaembú, 653/2018 - Delegacia de Polícia de Pacaembú, 215/2018 - Delegacia de Polícia de Pacaembú

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAROLINE DE SOUZA MOURA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

Vistos.

Trata-se de Ação Penal Pública proposta pelo Ministério Público em face de CAROLINE DE SOUZA MOURA, devidamente qualificada nos autos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas). Pelo que consta na denúncia, no dia 20 de julho de 2018, por volta das 17 horas e 45 minutos, na Rua Amador Rodrigues, nº. 846, nesta cidade e comarca de Pacaembu/SP, a ré guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a terceiros, 115,16 gramas de

Erythroxylon Coca L", popularmente conhecida como "cocaína", substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudo de constatação provisória de fls. 14/15.

Narra a peça acusatória que, policiais militares, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1500350-15.2018.8.26.0411, se dirigiram à pousada Paraíso, situada no local dos fatos e, procedidas buscas, lograram encontrar, no interior de uma bolsa que estava no quarto, um invólucro, em formato cilíndrico, envolto em borracha preta, contendo a substância entorpecente apreendida nos autos. Sustenta que as ocupantes do quarto foram indagadas de quem era a propriedade, tendo a acusada assumido como sua.

A ré foi notificada, por meio de edital, e ofereceu defesa preliminar às fls. 218/220.

A denúncia foi recebida no dia 12 de setembro de 2019 (fls. 225).

Houve suspensão do processo em 13/01/2020 (fls. 238).

Em 31/03/2022, foi retomado o curso processual (fls. 294/295).

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação (gravação audiovisual). Ao final, ocorreu o interrogatório da ré (gravação audiovisual) (fls. 361/365).

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público reiterou a condenação da ré (fls. 362/365). A defesa, por sua vez, pediu a aplicação da pena no mínimo legal, com aplicação da redutora do §4º do art. 33 da Lei de Drogas (fls. 366/371). É o relato necessário.

Fundamento e decido

Adianto que a acusação é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 08-10, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11-12, pelo laudo toxicológico de fls. 14-16 e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria, de igual sorte, é evidente.

Vê-se que a acusada confessou os fatos.

Disse que, retornando para a pensão, encontrou as meninas no meio do caminho que lhe contaram que teve uma blitz e que o Conselho Tutelar estava com sua filha.

Relatou que foi até o local, encontrou os policiais que lhe perguntaram se a droga era dela e ela assumiu que sim. Ao ser indagada se a propriedade da droga era dela, a ré afirmou que sim. Respondeu que ia entregar a droga para terceira pessoa, mas não sabia quem era ainda e que não recebeu nada por isso. Disse que quem pediu para entregar o entorpecente foi seu ex-marido, mas que não ia visitá-lo na semana.

Por sua vez, a testemunha Daniel Bruno Fernandes disse, em juízo, que foram cumprir o mandado de busca na pensão Paraíso em Pacaembu, e ao fiscalizar a pensão, encontraram invólucro de substância entorpecente (cocaína) dentro da bolsa de uns dos quartos e que Carolina estava presente e assumiu a propriedade.

Por fim, em juízo, Idauto Flores de Carvalho Neto, policial militar, disse que estavam cumprimento mandado de busca e na pensão em um dos quartos, encontraram um objeto cilíndrico conhecido como "ovo" dentro de uma bolsa e que nesta havia documento da senhora Caroline. Falou que ela não estava no momento da apreensão e quando a ré chegou, assumiu a autoria do objeto e dentro havia droga.

E, saliente, "o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

Também, do Col. Superior Tribunal de Justiça: "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Como se vê, os relatos das testemunhas de acusação são harmônicos e coerentes no sentido de indicar que a droga fora localizada em posse da ré. Ademais, a forma de

acondicionamento das substâncias indica com firmeza que o entorpecente destinava-se ao tráfico.

A condenação da acusada é, portanto, medida de justiça.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, tendo em conta as circunstâncias dispostas no artigo 59 do Código Penal, anoto que culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, não enseja majoração da pena. Não há maus antecedentes a serem considerados.

Igualmente, não existem nos autos informações suficientes sobre a conduta social e personalidade do agente, sendo impossível, portanto, a majoração. Os motivos e circunstâncias do crime, do mesmo modo, não ensejam exasperação, porquanto não exacerbaram a normalidade da figura típica. Igualmente, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto serão valoradas na última etapa. Fixo a pena-base, portanto, no mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, de modo que mantenho a pena em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa. Embora tenha a ré confessado o delito, a pena já está no mínimo legal.

Na última fase, incide ao caso a causa de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. É que, para a incidência de referida redutora, necessário o cumprimento de determinados requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não se dedicar o agente a atividades criminosas; (iv) não integrar organização criminosa.

Como se vê, o dispositivo em análise visa a redução da punição ao "traficante de primeira viagem".

Ensina Guilherme de Souza Nucci:

Causa de diminuição de pena: cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou § 1.º, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme arts. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda (Leis penais e processuais penais comentadas. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 263).

No caso, a denunciada é primária e não possui antecedente. Outrossim, das provas constantes nos autos não é possível concluir que ela se dedicava à atividade criminosa como meio de vida ou estava inserida em organização criminosa.

Assim, reduzo sua pena em 1/4, o que totaliza 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

Ressalto, por relevante, que a redução deu-se nesse percentual, inferior ao máximo permitido, em razão das circunstâncias em concreto do delito; vê-se que a droga era destinada a estabelecimento prisional. Tal conduta, além de demonstrar desprezo pelas instituições estatais, contribui para o tráfico e consumo de entorpecentes nos presídios, o que, ainda que indiretamente, fortalece o crime organizado.

Nessa medida, ao fim da dosimetria, resta a pena fixada em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, uma vez que as circunstâncias específicas do delito e, especialmente, a destinação para estabelecimento penitenciário, assim recomendam. Pelo mesmo motivo, entendo inviável a substituição da reprimenda por restritiva de direito (art. 44, III, do Código Penal).

Fixo a pena de multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, tendo em vista que não há nos autos informações suficientes sobre as condições financeiras da ré.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e, em consequência, condeno CAROLINE DE SOUZA MOURA à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por ter praticado o crime disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

No mais, a sentenciada poderá apelar em liberdade, já que não há nada nesse momento a recomendar sua prisão.

Custas na forma da lei (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003), ressalvado os benefícios da gratuidade da justiça.

Quanto ao entorpecente apreendido, conforme o art. 58, §1º, da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas), caso ainda não realizado, determino que seja oficiada à autoridade policial, para que proceda à incineração destes.

Decreto o perdimento do celular apreendido às fls. 11/12.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

1) Oficie-se o TRE-SP, informando sobre esta condenação, para os fins do art. 71, § 2º, do CEE art. 15, III, da Constituição Federal; 2) Oficie-se o Instituto de Identificação Estadual e o Instituto Nacional de identificação, informando a condenação do acusado, para fins de estatística judiciária (CPP, art.809); 3) Expeça-se a guia para execução definitiva da pena; 4) Expeça-se Certidão de honorários, de acordo com os atos praticados.

P.R.I.C.

Pacaembu, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA